



PUTUSAN
Nomor 5430 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **M. TOHIR**, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 2. **SRI HARTATIK**, bertempat tinggal di Dusun Kemeloan, RT 003, RW 004, Desa Mulyorejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 3. **AMINAH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 4. **SRI UTAMI**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT.003/RW.001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
 5. **NUR SALIM**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Muhammad Ali Bukhaiti, S.H., M.H.I., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Bukhaiti & Partners", beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto, Nomor 45, RT 003, RW 001, Dusun Canga'an, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V;

Halaman 1 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



L a w a n :

1. **ALI ROHBINI**, bertempat tinggal di Jalan KH. Abdul Hamid 17, RT 003, RW 001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. **NURUL ISLAM ARIF**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 004, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
Semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Nurhidayat, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Hidayat & Partners", beralamat di Jalan Kepiting, RT 02, RW 03, Dusun Ketanen, Kelurahan Gempeng, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2024;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat;

Dan :

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN PASURUAN**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Nomor 26, Kelurahan Pekuncen, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
2. **SOLIKIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
3. **IRSAT**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
4. **SAIFUL**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 2 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



5. **ITA**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
6. **DARSIH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
7. **M. MUHIDIN**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
8. **SITI ANINGSIH**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
9. **ANDIK**, bertempat tinggal di Dusun Krajan RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, dan Turut Tergugat IX;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum terhadap:
 - Akta Hibah Nomor 49/Tbsr/1983 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konversi dari Penunjuk Buku pendaftaran huruf C Nomor 648 Persil Nomor 5 ke Hak Milik Nomor 5, Akta Hibah Nomor 01/Tbsr/1983, dan Akta Jual Beli Nomor 03/Tbsr/1986 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3. Menyatakan demi hukum terhadap terbitnya bukti kepemilikan:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² atas nama pemegang hak Hardjo Disastro yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Pagar Masjid,
 - Selatan : Jalan Raya arah warung dowo Sidogiri,
 - Timur : Rumah Pak Anas,
 - Barat : Jalan Desa Tambaksari;
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² atas nama pemegang hak Suwartini Hami yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwarsono kemudian perubahan atas Suwandi terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Pak Husnan,
 - Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
 - Timur : Sungai,
 - Barat : Jalan Jambu,
- adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 4. Menyatakan demi hukum perbuatan Suwartini Hami mengenai segala perbuatan pengurusan atau penerbitan Buku Tanah Nomor 6 dan 5 (posita 2 poin a dan b) harta Almarhum Hardjo Disastro tanpa

Halaman 4 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



pernah sekalipun melibatkan atau persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat mengenai perbuatan menguasai dan mengelola objek sengketa dalam perkara *a quo* yang bukan merupakan haknya adalah perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;

6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat terhadap:

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² atas nama pemegang hak Hardjo Disastro yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pagar Masjid,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Rumah Pak Anas,
- Barat : Jalan Desa Tambaksari;

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² atas nama pemegang hak Suwartini Hami yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwarsono kemudian perubahan atas Suwandi terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Husnan,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Sungai,
- Barat : Jalan Jambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Terhadap sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana Buku Tanah Nomor 6 yang dikuasai oleh Tergugat I, harga sewa per tahun (Rp5.000.000,00) x 39 (1984-2023) = Rp156.000.000,00;
 - b. Terhadap sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah yang digunakan untuk usaha toko sembako sebagaimana Buku Tanah Nomor 6 yang dikuasai oleh Tergugat III, harga sewa per tahun (Rp7.000.000,00) x 37 (1990-2023) = Rp231.000.000,00;
 - c. Terhadap sebidang tanah yang ditanami pohon pisang kurang lebih 60 pohon tertanam oleh Tergugat II, harga per tandan (Rp50.000,00) x 60 x 3 (panen per tahun) x 39 (1984-2023) = Rp351.000.000,00;
 - d. Terhadap sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana Buku Tanah No. 5 yang dikuasai oleh Tergugat IV, harga sewa per tahun (Rp5.000.000,00) x 39 (1984-2023) = Rp156.000.000,00;
 - e. Terhadap sebidang tanah berdiri di atasnya bangunan rumah sebagaimana Buku Tanah No. 5 yang dikuasai oleh Tergugat V, harga sewa per tahun (Rp5.000.000,00) x 10 (2013-2023) = Rp50.000.000,00;Dengan total sebesar Rp944.000.000,00;
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara *a quo* yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 6 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat maupun Turut Tergugat II sampai dengan Turut Tergugat IX mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan kompetensi absolut;
- Gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah memberikan Putusan Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bil, tanggal 7 Mei 2024 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, serta Turut Tergugat IX;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum terhadap:
 - Akta Hibah Nomor 49/Tbsr/1983 dan Konversi dari Penunjuk Buku pendaftaran huruf C Nomor 648 Persil Nomor 5 ke Hak Milk Nomor 5, Akta Hibah Nomor 01/Tbsr/1983, dan Akta Jual Beli Nomor 03/Tbsr/1986 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Menyatakan demi hukum terhadap terbitnya bukti kepemilikan:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² atas nama pemegang hak Hardjo Disastro yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Pagar Masjid,
 - Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Timur : Rumah Pak Anas,
- Barat : Jalan Desa Tambaksari;
- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² atas nama pemegang hak Suwartini Hami yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwarsono kemudian perubahan atas Suwandi terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Rumah Pak Husnan,
 - Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
 - Timur : Sungai,
 - Barat : Jalan Jambu;

Adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan demi hukum perbuatan Suwartini Hami mengenai segala perbuatan pengurusan atau penerbitan Buku Tanah nomor 6 dan 5 (posita 2 poin a dan b) harta Almarhum Hardjo Disastro tanpa pernah sekalipun melibatkan atau persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris sebagai perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat mengenai perbuatan menguasai dan mengelola objek sengketa dalam perkara *a quo* yang bukan merupakan haknya adalah perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan sekaligus dan seketika kepada Para Penggugat terhadap:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² atas nama pemegang hak Hardjo Disastro yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pagar Masjid,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Rumah Pak Anas,
- Barat : Jalan Desa Tambaksari;

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² atas nama pemegang hak Suwartini Hami yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwarsono kemudian perubahan atas Suwandi terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Husnan,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Sungai,
- Barat : Jalan Jambu;

7. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat atau siapapun untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya secara tanggung renteng yang sampai saat ini sejumlah Rp1.876.000,00 (satu juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 435/PDT/2024/PT SBY, tanggal 16 Juli 2024;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 17 Juli 2024 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2024 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juli 2024 sebagaimana ternyata

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 435/PDT/2024/PT SBY *juncto* Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bil yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya, telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Agustus 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi mohon agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/PDT/2024/PT SBY, tertanggal 16 Juli 2024 *juncto* Pengadilan Negeri Bangil Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bil, tertanggal, 7 Mei 2024, selanjutnya dengan;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sejak pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding sampai dengan pengadilan tingkat kasasi secara tanggung renteng;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan memori kasasi Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/Para Terbanding untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/Para Terbanding tidak dapat diterima;
3. Menyatakan demi hukum terhadap:
 - Akta Hibah Nomor 49/Tbsr/1983 dan Konversi dari Penunjuk Buku Pendaftaran huruf C Nomor 648 Persil Nomor 5 ke Hak Milik Nomor 5, Akta Hibah Nomor 01/Tbsr/1983 dan Akta Jual Beli Nomor 03/Tbsr/1986,adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan demi hukum terhadap terbitnya bukti kepemilikan:
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² atas nama pemegang hak Hardjo Disastro yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Pagar Masjid,
 - Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
 - Timur : Rumah Pak Anas,
 - Barat : Jalan Desa Tambaksari;
 - Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² atas nama pemegang hak Suwartini Hami yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwarsono kemudian perubahan atas Suwandi terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



- Utara : Rumah Pak Husnan,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Sungai,
- Barat : Jalan Jambu,

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan demi hukum perbuatan Suwartini/Suwartini Hami mengenai segala perbuatan pengurusan atau penerbitan Buku Tanah nomor 6 dan 5 sebagai perbuatan yang sah dan sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku;

6. Menyatakan demi hukum terhadap:

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² atas nama pemegang hak Hardjo Disastro yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pagar Masjid,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Rumah Pak Anas,
- Barat : Jalan Desa Tambaksari;

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² atas nama pemegang hak Suwartini Hami yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwarsono kemudian perubahan atas Suwandi terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Husnan,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Sungai,
- Barat : Jalan Jambu,



adalah hak milik sah dari Para Pemohon Kasasi dahulu selaku Para Tergugat/Para Pembanding;

7. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Pemohon Kasasi dahulu selaku Para Tergugat/Para Pembanding mengenai perbuatan menguasai dan mengelola objek sengketa dalam perkara *a quo* yang merupakan haknya adalah perbuatan yang sah dan tidak melawan hukum terhadap hak Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/Para Terbanding;

8. Menyatakan demi hukum terhadap:

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² atas nama pemegang hak Hardjo Disastro yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Pagar Masjid,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Rumah Pak Anas,
- Barat : Jalan Desa Tambaksari;

- Sebidang tanah yang berdiri bangunan diatasnya sebagaimana tertuang dalam Buku Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² atas nama pemegang hak Suwartini Hami yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwarsono kemudian perubahan atas Suwandi terletak di Dusun Krajan, RT 003, RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Rumah Pak Husnan,
- Selatan : Jalan Raya arah warung dowo – Sidogiri,
- Timur : Sungai,
- Barat : Jalan Jambu,

tidak dapat dilakukan sita eksekusi;



9. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/ Para Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding atau siapapun untuk tunduk dan patuh atas isi putusan ini;
10. Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu selaku Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul sejak pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding, sampai dengan pengadilan tingkat kasasi secara tanggung renteng;

Atau, apabila Pengadilan mempunyai pendapat lain, maka Para Pemohon Kasasi dahulu selaku Para Tergugat/Para Pembanding mohon kepada Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada tingkat kasasi agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Agustus 2024 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Agustus 2024 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan bukti kepemilikan sebagaimana tertuang di dalam Buku Tanah Nomor 6 dengan luas 1497 m² (seribu empat ratus Sembilan puluh tujuh meter persegi) atas nama Hardjo Disastro (Almarhum) yang telah dilakukan perubahan/balik nama atas nama Suwartini yang terletak di Dusun Krajan RT 003/RW 001, Desa Tambaksari, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan dan Buku



Tanah Nomor 5 dengan luas 943 m² (sembilan ratus empat puluh tiga meter persegi) yang telah dilakukan pengalihan hak dari Suwartini Hami kepada Suwarsono dan kemudian beralih menjadi atas nama Suwandi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, oleh karena senyatanya tanah-tanah objek sengketa awalnya merupakan milik Hardjo Disastro (Almarhum) dimana berdasarkan bukti P-18 yaitu Penetapan tentang Ahli waris, Para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris dari Hardjo Disastro (Almarhum) tentunya perbuatan yang melakukan pengalihan/balik nama tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- Bahwa tanah-tanah objek sengketa sebagaimana dimaksud dalam gugatan Para Penggugat maupun jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat II sampai dengan IX merupakan tanah-tanah milik Hardjo Disastro (Almarhum), sehingga Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan objek sengketa kepada pihak yang berhak, yaitu Para Penggugat;
- Bahwa oleh karena kasasi]berdasar hukum, maka permohonan kasasi harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi 1. M. Tohir, 2. Sri Hartatik alias H. Zubaidah, 3. Aminah, 4. Sri Utami, dan 5. Nur Salim dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/PDT/2024/PT SBY, tanggal 16 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bil, tanggal 7 Mei 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. M. TOHIR, 2. SRI HARTATIK alias H. ZUBAIDAH, 3. AMINAH, 4. SRI UTAMI,** dan **5. NUR SALIM** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 435/PDT/2024/PT SBY, tanggal 16 Juli 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 58/Pdt.G/2023/PN Bil, tanggal 7 Mei 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V) dan Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat VII, Turut Tergugat VIII, serta Turut Tergugat IX tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum. dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.BA., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 5430 K/Pdt/2024